

1502221-92.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2322793-27.2021.900582 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 3719/2021 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON MARLON LOBO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502221-92.2021.8.26.0567 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502221-92.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2322793-27.2021.900582 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 3719/2021 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON MARLON LOBO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

JACKSON MARLON LOBO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de novembro de 2021, por volta da 01 hora e 40 minutos, na Rua Heitor Agostinho da Cruz, na altura do número 213,

nesta cidade e comarca de Sorocaba, JACKSON foi surpreendido quando trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 127 (cento e vinte e sete) porções de cocaína (21,16g-cento e vinte e um gramas e dezesseis centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo de constatação provisório de fls. 46/48, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, policiais militares transitavam pela Rua Heitor Agostinho da Cruz quando, na altura do número 213, avistaram o indiciado JACKSON entregando alguma coisa para alguém que estava em um veículo branco e, ao notar a viatura, saiu rapidamente. Na ocasião, o indiciado foi abordado e encontrado em seu poder, no interior de seu moletom, foram encontradas as 127 (cento e vinte e sete) porções de cocaína e R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro, na ocasião o indiciado informou que os entorpecentes estavam destinados ao comércio.

As circunstâncias da prisão, a expressiva quantidade de entorpecente e o numerário apreendidos demonstraram o destino comercial.

O Ministério Público requer a condenação e o perdimento do numerário apreendido nos autos, em favor da União.

Auto de prisão em flagrante (fl. 01).

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls. 11/13).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 14).

Laudos periciais foram juntados aos autos (fls.83/84, 147/149).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 85/89).

A Denúncia foi apresentada (fls. 128/130).

Juntada a defesa prévia (fl. 158).

A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução (fls. 161/162). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se do interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e as Defesas apresentaram as alegações finais orais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Da Materialidade.

A materialidade do delito está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, nos laudos periciais, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante delito, em posse de certa quantidade de dinheiro e entorpecentes, circunstância que já a compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como da autoria.

Em juízo, o réu confessou a autoria do crime. A alegação de que estava sendo constrangido a realizar o tráfico em razão de uma dívida anterior não afasta o crime.

Soma-se a isso o que disseram as testemunhas de acusação, confirmando os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação, policial militar, Luis Lopes de Lima, disse que estava em patrulhamento com sua equipe, ao virarem a esquina avistaram um veículo branco e o acusado parado na calçada entregando algo para o condutor. Ao avistar a viatura o veículo saiu rapidamente do local. O indivíduo parado na calçada foi abordado e com ele foi localizado o entorpecente no bolso da blusa e dinheiro. O acusado disse que ganhava R\$ 100,00 por noite para praticar o comércio. Os entorpecentes seriam entregues pelo indivíduo de vulgo "Nikito". Não conhecia o réu.

A testemunha de acusação, policial militar, Andrei Ghilhen Andrade, disse que a equipe realizava patrulhamento de rotina pelo bairro, quando adentraram a via

visualizaram o indivíduo entregando algo para o condutor de um veículo. Ao avistar a viatura policial o veículo branco fugiu do local. O indivíduo na calçada foi abordado e com ele foi localizado a cocaína e dinheiro. O acusado confessou o tráfico e disse que ganharia R\$ 100,00 por noite, quem fornecia a droga e um terceiro conhecido como "Nikito". Não conhecia o acusado.

Prova firme e segura, em harmonia com a confissão do réu.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Assim, a prova é firme e segura, devendo a ré ser condenada nos exatos termos da denúncia.

Passa-se, assim, à dosimetria da pena.

Primeira fase

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, a despeito do volume expressivo de drogas, e diante de maus antecedentes (fls. 139/141 - sendo que das duas reincidências uma está sendo utilizada na primeira fase), a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda fase

Na segunda fase, apura-se a reincidência específica do réu, porquanto ostenta condenação definitiva transitada em julgado anterior aos fatos tratados na denúncia, sem superação do período depurador (vide certidões de fls. 139/141).

Assim, a pena, em segunda fase, é elevada em um terço (1/3), diante da reincidência específica.

Ainda nessa fase, diminui-se a pena em 1/6 pela confissão, totalizando uma pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, mais o pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa.

Terceira fase

Deixa-se de reconhecer, em terceira fase, à míngua da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena, porquanto o réu é reincidente específico, e, por evidente, não faz jus ao benefício legal. Também vem desenvolvendo atividade comercial de tráfico de entorpecentes.

Não havendo outras a considerar, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, mais o pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Do regime prisional.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Possíveis benefícios

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais (dupla reincidência, atividade criminosa para o tráfico), negando-se, pelos mesmos

motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu JACKSON MARLON LOBO, como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, em valor unitário mínimo.

Nos termos da legislação vigente, fica decretada a perda do valor mencionado na denúncia, a favor da União, providenciando-se a serventia o que for necessário para a sua efetivação.

Para a garantia da ordem pública e diante da reincidência específica, o réu não poderá recorrer em liberdade e fica mantida a prisão cautelar, recomendando-se à prisão onde se encontra.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, pois assistido pela Defensoria Pública.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

- 1)Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
- 2)Lance-se o nome da sentenciada no rol do IIRGD;
- 3)Ofícios de praxe.

P.I.C.

Sorocaba, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA